

Nutzungsbedingungen für die Online-Plattform Caluno

1. Geltungsbereich und Vertragsparteien

- (1) Diese Nutzungsbedingungen regeln das Nutzungsverhältnis zwischen der Betreiberin der Internet-Kommunikationsplattform Caluno der Caluno GmbH, Werner-Otto-Straße 21-27, 22179 Hamburg (nachfolgend „Betreiberin“) und den registrierten Nutzer:innen(nachfolgend gemeinsam „Nutzende“ bzw. „Nutzer:in“) der Plattform.
- (2) Die Plattform wird natürlichen Personen zur privaten, nicht-kommerziellen Nutzung im Rahmen eines kostenlosen Bereichs („Privatnutzer“) sowie Organisationen zur entgeltlichen Nutzung („Organisationsnutzer“) zur Verfügung gestellt.
- (3) Mit Abschluss der Registrierung erkennt die/der Nutzer:in diese Nutzungsbedingungen als verbindlich an.
- (4) Wer eine juristische Person registriert, handelt als deren Vertreter.
- (5) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann weder sich noch eine juristische Person als deren Vertreter registrieren und keinen Vertrag mit der Betreiberin abschließen.
- (6) Um sich auf der Plattform zu registrieren, muss jede/r Nutzende persönlich eine Nutzungsvereinbarung mit der Betreiberin zu diesen Nutzungsbedingungen abschließen. Dies gilt auch für Mitarbeitende von Nutzenden (juristischen Personen, Organisationen), die bereits auf der Plattform registriert sind. Gruppenregistrierungen sind nicht möglich. Jede Registrierung ist der/dem Nutzer:in zugeordnet, der/die Nutzungsvereinbarung selbst abgeschlossen hat. Übertragungen von Nutzungsvereinbarung und/oder Registrierungen auf andere Personen sind nicht möglich, Abtretungen von Ansprüchen gegen die Betreiberin aus dem Nutzungsverhältnis sind ausgeschlossen. Die Betreiberin widerspricht hiermit der Übernahme von Verpflichtungen einer/s Nutzenden durch Dritte.

2. Definitionen

- (1) Private/r / ehrenamtliche/r Nutzende: Natürliche Personen, die die Plattform ausschließlich zu privaten oder ehrenamtlichen Zwecken nutzen (kein kommerzieller oder organisatorischer Geschäftsbetrieb).
- (2) Organisation: Juristische Personen, Personenvereinigungen, Unternehmen, Vereine, Behörden oder sonstige Einrichtungen, die die Plattform für berufliche, organisatorische, kommerzielle oder ähnliche Zwecke nutzen.

- (3) Kostenloser Bereich: Funktionalitäten, die privaten und ehrenamtlichen Nutzern ohne Entgelt zur Verfügung stehen.
- (4) Entgeltlicher Bereich: Erweiterte oder organisationsspezifische Funktionen, die gegen Entgelt genutzt werden können.

3. Vertragsgegenstand und Leistungsbeschreibung

- (1) Die Betreiberin stellt eine Online-Kommunikationsplattform zur Verfügung, über die Nutzer freiwilliges, ehrenamtliches Engagement anbieten, darstellen, planen, organisieren, dokumentieren, sich vernetzen und über bereitgestellte Funktionen kommunizieren können.
- (2) Die konkrete Ausgestaltung der Hauptleistungspflichten (Art, Umfang und Güte der bereitgestellten Funktionen sowie ggf. Speicher- und Funktionskontingente) ergibt sich aus der jeweils aktuellen Leistungsbeschreibung für den kostenlosen Bereich sowie für die entgeltlichen Tarife und stellt eine der inhaltlichen AGB-Kontrolle entzogene Leistungsbeschreibung dar. Für Organisationen gilt zusätzlich die Leistungsbeschreibung im Rahmen der jeweiligen Auftragsverarbeitungsvereinbarung.
- (3) Die Betreiberin ist berechtigt, ihr Leistungsangebot unter Wahrung der folgenden Ziffer 15 (Änderung der Nutzungsbedingungen und Leistungen) fortzuentwickeln, soweit dadurch der vertragswesentliche Kern der vereinbarten Hauptleistung gewahrt bleibt und keine unangemessene Benachteiligung der Nutzer eintritt.

4. Nutzergruppen und Entgeltmodelle

- (1) Privatanutzer (kostenloser Bereich)
 - (a) Die Nutzung der Kernfunktionen der Plattform ist für Privatanutzer unentgeltlich.
 - (b) Für die Nutzung des kostenlosen Bereichs schulden Privatanutzer:innen keine Gegenleistung, auch nicht in Form der Bereitstellung personenbezogener Daten. Die Betreiberin verarbeitet die personenbezogenen Daten der Privatanutzer:innen ausschließlich, soweit dies zur Bereitstellung der Plattform oder zur Erfüllung rechtlicher Anforderungen erforderlich ist. Die Einräumung von Nutzungsrechten an Inhalten nach Ziffer 7 dient allein dem Betrieb der Plattform.
- (2) Organisationsnutzer (entgeltlicher Bereich)
 - (a) Organisationen (z.B. Vereine, Unternehmen, öffentliche Körperschaften) können entgeltliche Tarife buchen, die insbesondere erweiterte Funktionsumfänge, höhere Kontingente, Supportleistungen oder zusätzliche Administrationsfunktionen umfassen.
 - (b) Die jeweils gültigen Preise, Funktionsumfänge, Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen der entgeltlichen Tarife sind in der gesonderten Leistungs- und Entgeltübersicht ausgewiesen und stellen Preis- und Leistungsabreden dar, die grundsätzlich nicht der AGB-Inhaltskontrolle unterliegen, soweit sie die Hauptleistung und das Entgelt unmittelbar bestimmen.
 - (c) Eine etwaige Kombination mehrerer Leistungsbestandteile in einem einheitlichen Pauschalentgelt stellt eine einheitliche Leistung eigener Art dar, deren Inhalt das

Recht zur Inanspruchnahme aller im Tarif enthaltenen Einrichtungen und Funktionen umfasst.

(d) Für entgeltliche Tarife gilt ergänzend das Service Level Agreement (SLA).

5. Registrierung und Vertragsabschluss, Konten und Identität der Nutzer

- (1) Zur Nutzung der Plattform ist eine Registrierung unter Angabe der im Registrierungsformular abgefragten Daten erforderlich. Der Nutzungsvertrag kommt nach Maßgabe von Absatz 2 zustande. Ein Anspruch auf Registrierung und Abschluss eines Nutzungsvertrages besteht nicht; die Betreiberin kann eine Registrierung ohne Angabe von Gründen ablehnen. Eine bestehende Registrierung kann die Betreiberin, insbesondere bei Verstößen gegen die auf der Plattform geltenden Verhaltens- und Kommunikationsregeln oder gegen gesetzliche Vorschriften, nur nach Maßgabe von Ziffer 9 (Sperrung) und Ziffer 16 (Kündigung) einschränken oder beenden.
- (2) Zum Abschluss einer Nutzungsvereinbarung hat die/der Nutzende die im Rahmen der Registrierung abgefragten Informationen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Nach korrekter Eingabe der abgefragten Daten übermittelt die Betreiberin dem Nutzer eine Bestätigungsmail zur Verifizierung der E-Mail-Adresse. Mit Anklicken des Bestätigungslinks gibt die/der Nutzende ein Angebot auf Abschluss eines Nutzungsvertrags ab. Mit der Freischaltung der/des Nutzenden zur Nutzung der Plattform nimmt die Betreiberin das Angebot an. Damit kommt die Nutzungsvereinbarung zustande.
- (3) Bei der Registrierung sind Vor- und Nachname wahrheitsgemäß anzugeben. Privatnutzer:innen können gegenüber anderen Nutzenden in den allgemein zugänglichen Bereichen der Plattform einen selbst gewählten Anzeigenamen (Pseudonym) verwenden. Dies gilt nicht in den gesonderten Bereichen von Organisationen, soweit die jeweilige Organisation die Angabe des vollständigen Namens für die Organisation ihres ehrenamtlichen Engagements vorsieht, insbesondere für Einsatznachweise, Versicherungsschutz oder Schutzkonzepte. Anzeigenamen dürfen nicht irreführend sein, insbesondere nicht den Eindruck erwecken, es handle sich um eine andere reale Person oder um eine Organisation, und müssen den Vorgaben nach Ziffer 8 entsprechen.
- (4) Jede/r Nutzende darf nur ein Konto pro Nutzergruppe (Privatnutzer / Organisationsnutzer) anlegen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
- (5) Die/der Nutzende ist verpflichtet, Zugangsdaten geheim zu halten und den unbefugten Zugriff Dritter auf sein Konto zu verhindern; etwaige Pflichten zur sekundären Darlegung bei Rechtsverletzungen über seinen/ihren Zugang bleiben unberührt. Erlangt er/sie Kenntnis von einem Missbrauch der Zugangsdaten oder vermutet der/die Nutzer:in einen Missbrauch, ist die Betreiberin hierüber unverzüglich zu informieren. Die Betreiberin ist in einem solchen Fall zur sofortigen Sperrung des Zugangs berechtigt.

6. Zugangsdaten und Nutzerprofil

- (1) Die Zugangsdaten bestehen aus der im Zuge der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse und einem Passwort. Das Passwort kann die/der Nutzer:in frei wählen. Dieses muss jedoch gewissen Sicherheitskriterien entsprechen, über die bei der Wahl des Passworts informiert wird.
- (2) Ein gleichzeitiger Zugriff mehrerer Personen über die persönlichen Zugangsdaten eines Nutzenden ist nicht zulässig.

7. Nutzungsrechte an Inhalten

- (1) Mit dem Einstellen von Inhalten auf der Plattform räumt die/der Nutzer:in der Betreiberin ein nicht ausschließliches, räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht an diesen Inhalten ein, soweit dies für den Betrieb der Plattform, die Darstellung, Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung und Sicherung der Beiträge sowie zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist.
- (2) Die Lizenz dient insbesondere dazu, die Inhalte technisch zu speichern, zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen und ggf. in angepasster Form (z.B. Thumbnails, Vorschaubilder) darzustellen, ohne dass hierin eine eigenständige entgeltspflichtige Nutzung der Betreiberin zu sehen ist.
- (3) Die/der Nutzer:in behält im Verhältnis zur Betreiberin sämtliche Rechte an seinen Inhalten und kann die eingeräumte Lizenz grundsätzlich durch Löschen der Inhalte oder seines Kontos für die Zukunft beenden; etwaige gesetzliche Aufbewahrungspflichten oder berechnete Interessen der Betreiberin an einer fortbestehenden Speicherung bleiben unberührt.
- (4) Die/der Nutzer:in sichert zu, dass sie/er über die für die eingeräumten Nutzungsrechte erforderlichen Rechte verfügt und keine Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Leistungsschutz-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte) verletzt.

8. Kommunikationsstandards, Inhalte und Verhaltenspflichten

- (1) Die Betreiberin ist als private Anbieterin berechnet, den Geschäftszweck der Plattform näher zu definieren und Kommunikationsstandards festzulegen, um einen respektvollen Umgang und ein sicheres Umfeld für Nutzer zu gewährleisten. Die/der Nutzer:in räumt der Betreiberin insoweit ein Leistungsbestimmungsrecht (§ 315 BGB) ein.
- (2) Die/der Nutzer:in verpflichtet sich, die Plattform nicht zur Verbreitung rechtswidriger, insbesondere strafbarer, rassistischer, sexistischer, herabwürdigender, diskriminierender, beleidigender, verleumderischer oder jugendschutzwidriger Inhalte, zur Verletzung von Rechten Dritter oder zur massenhaften Versendung unerwünschter Nachrichten zu nutzen und die von der Betreiberin aufgestellten Gemeinschaftsstandards zu beachten.
- (3) Die Gemeinschaftsstandards konkretisieren die Voraussetzungen, unter denen Inhalte veröffentlicht werden dürfen, und modifizieren damit die Hauptleistungspflicht der Betreiberin.

- (4) Die/der Nutzer:in ist unbeschadet der vorstehenden Regelungen verpflichtet, sämtliche Handlungen zu unterlassen, die den Betrieb der Plattform gefährden oder über eine bestimmungsgemäße Nutzung hinausgehen. Die/der Nutzer:in ist insbesondere verpflichtet, es zu unterlassen, Viren oder andere Technologien zu versenden, die die Betreiberin oder andere Nutzer:innen schädigen könnten, die Infrastruktur der Betreiberin einer übermäßigen Belastung auszusetzen oder auf andere Weise das Funktionieren der Plattform zu stören oder zu gefährden.
- (5) Die/der Nutzer:in wird es ferner unterlassen, Informationen über andere Nutzende, insbesondere E-Mail-Adressen oder Rufnummern, ohne deren vorherige Einwilligung zu sammeln bzw. zu verwenden.
- (6) Für Inhalte, die von Organisationen in ihren gesonderten Bereichen eingestellt werden, gelten insoweit die Regelungen der Auftragsverarbeitungsvereinbarung und fallen in den Verantwortungsbereich der jeweiligen Organisation.
- (7) Die/der Nutzer:in stellt die Betreiberin von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzenden oder sonstige Dritte wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch von der/dem Nutzer:in eingestellten Inhalten oder wegen dessen Nutzung gegenüber der Betreiberin geltend machen. Die/der Nutzer:in trägt dabei die Kosten der Rechtsverteidigung der Betreiberin einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Der Anspruch auf Freistellung besteht nicht, wenn die/der Nutzer:in die Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat. Die/der Nutzer:in ist verpflichtet, die Betreiberin im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte auf Anforderung unverzüglich wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verteidigung zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung dagegen erforderlich sind. Eine über diese Regelungen hinausgehende Haftung der/des Nutzenden bleibt unberührt.

9. Löschung von Inhalten, Sperrung und Kündigung von Nutzerkonten

- (1) Die Betreiberin ist berechtigt, eingestellte Inhalte der Nutzer ganz oder teilweise zu löschen oder ihre Veröffentlichung zurückzuhalten, wenn nach ihrer Einschätzung Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Inhalt gegen diese Nutzungsbedingungen, die Gemeinschaftsstandards oder gegen gesetzliche Vorgaben verstößt, oder dass der Nutzer sonst schuldhaft vertragliche Pflichten verletzt hat. Die Betreiberin kann den Nutzer in einem solchen Fall außerdem warnen und/oder vorläufig oder dauerhaft von der Nutzung der Plattform ausschließen oder die Nutzung einzelner Funktionalitäten dauerhaft oder zeitlich befristet einschränken. Bei einer vorläufigen oder dauerhaften Sperrung wird die Betreiberin den Nutzer über diesen Umstand mit angemessener Frist vor dem Wirksamwerden der Einschränkung informieren und dies in Textform (§126b BGB) begründen, sofern dem keine zwingenden Gründe entgegenstehen. Die vorgenannte Frist gilt nicht, sofern die Kündigung oder dauerhafte Sperrung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen oder behördlicher Anordnung erfolgt oder die Betreiberin nachweisen kann, dass der Nutzer wiederholt gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen hat, und dies zur Kündigung bzw. dauerhaften Sperrung geführt hat.
- (2) Sollte der Nutzer der Auffassung sein, dass die Entfernung von Inhalten oder die Einschränkung des Zugriffs durch die Betreiberin fehlerhaft gewesen ist, kann er/sie

mittels einer Meldung an support@caluno.org die Überprüfung einer Moderationsentscheidung verlangen. Die Betreiberin wird ihre Entscheidung auf Grundlage der Beschwerde erneut überprüfen. Genauere Informationen über das Beschwerdemanagement der Betreiberin erhalten User:innen [hier](#). (Link folgt)

10. Datenschutz und Datenverarbeitung

- (1) Die Betreiberin verarbeitet personenbezogene Daten der Nutzenden zur Durchführung des Nutzungsvertrages, zur Bereitstellung der Plattformfunktionen und zur Gewährleistung der Sicherheit der Plattform.
- (2) Die näheren Einzelheiten der Datenverarbeitung, der eingesetzten Technologien (einschließlich Cookies und vergleichbarer Technologien), der Rechtsgrundlagen, Speicherdauern sowie der Rechte der Betroffenen (insbesondere Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit) werden in einer gesonderten [Datenschutzerklärung](#) geregelt, die Bestandteil dieses Nutzungsverhältnisses ist.

11. Entgelte, Zahlungsbedingungen und Abrechnung (Organisationsnutzer)

- (1) Für entgeltliche Tarife werden die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ausgewiesenen Entgelte geschuldet, die insbesondere Grundentgelte, nutzungsabhängige Entgelte und ggf. Zusatzentgelte für optionale Leistungen umfassen können.
- (2) Die Entgelte sind grundsätzlich im Voraus für den jeweiligen Abrechnungszeitraum zu entrichten; die konkrete Abrechnungsweise (z.B. Prepaid, Postpaid, Laufzeitmodelle) ergibt sich aus der [Leistungs- und Entgeltübersicht](#).
- (3) Es wird mindestens eine gängige und zumutbare unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit angeboten, während für andere Zahlungsdienste mit Zusatznutzen ein gesondertes Entgelt verlangt werden kann, soweit gesetzliche Entgeltverbote (z.B. für bestimmte Überweisungen, Lastschriften oder Kartenzahlungen) beachtet werden.

12. Verfügbarkeit

- (1) Die Betreiberin strebt eine Verfügbarkeit der Plattform von nicht unter 99% im Monatsmittel an.
- (2) Nicht erfasst von dieser Verfügbarkeit werden Zeiten der Nichtverfügbarkeit, die auf Fehlern des Datenübertragungsnetzes beruhen oder im Verantwortungsbereich des Datenübertragungsunternehmens liegen, sowie Zeiten der Nichtverfügbarkeit in Fällen höherer Gewalt oder sonstigen Fällen, in denen die Ursache der Nichtverfügbarkeit außerhalb des Verantwortungsbereichs der Betreiberin liegt, insbesondere bei Stromausfällen und Störungen der Telekommunikationsnetze. Nicht erfasst sind ferner Zeiten der Nichtverfügbarkeit wegen routinemäßiger Wartungs- oder Aktualisierungsmaßnahmen zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr, sowie wegen angekündigter erforderlicher Wartungen.

13. Haftung

- (1) Im kostenlosen Bereich haftet die Betreiberin nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für Mängel haftet sie nur, wenn sie diese arglistig verschwiegen hat. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
- (2) Bei einfach fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haftet die Betreiberin nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) und der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden; eine weitergehende Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit keine zwingende gesetzliche Haftung greift.
- (3) Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht für eine etwaig übernommene Garantie, für arglistig verschwiegene Mängel sowie für Ansprüche nach zwingenden gesetzlichen Haftungsregelungen.
- (4) Die von Nutzenden veröffentlichten oder verlinkten Inhalte geben nicht die Meinung der Betreiberin wider. Die Betreiberin übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Inhalten enthaltenen Angaben und auch keine Gewähr für die Qualität, Sicherheit oder Rechtmäßigkeit. Eine Haftung der Betreiberin für fremde Inhalte, auf die lediglich in allgemein zugänglicher Weise verwiesen wird oder die von Nutzenden eigenverantwortlich eingestellt werden, besteht nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der für Hostprovider geltenden sekundären Prüf- und Handlungspflichten.
- (5) Im Übrigen haftet die Betreiberin nach den gesetzlichen Vorschriften. Gegenüber Organisationsnutzer:innen gelten zusätzlich die Regelungen der Auftragsverarbeitungsvereinbarung.

14. Besondere Regelungen für Organisationskonten (Auftragsverarbeitung und Archivierung)

- (1) Wollen Nutzer:innen die Plattform als Organisation in jeweils gesonderten Bereichen auf der Plattform nutzen und personenbezogene Daten ihrer Nutzer:innen, Beschäftigten oder sonstiger Dritter verarbeiten, bietet die Betreiberin den Abschluss einer gesonderten Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO an.
- (2) Die Auftragsverarbeitungsvereinbarung regelt insbesondere Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Kategorien betroffener Personen und Daten, die Pflichten und Rechte der Betreiberin als Auftragsverarbeiterin sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen.
- (3) Im Verhältnis zwischen diesem Nutzungsvertrag und der Auftragsverarbeitungsvereinbarung gehen bei Widersprüchen die spezialgesetzlichen Regelungen der Auftragsverarbeitungsvereinbarung den Bestimmungen dieses Nutzungsvertrags vor, soweit es die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag betrifft.
- (4) Die Betreiberin stellt lediglich die technische Plattform zur Verarbeitung und Speicherung der von den Nutzer:innen eingestellten Inhalte und Daten bereit und übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Nutzung der Plattform durch Organisationen

die Anforderungen an eine GoBD-konforme Buchführung oder Archivierung von steuerlich relevanten Belegen und Unterlagen erfüllt. Die Verantwortung für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen – einschließlich der Einrichtung einer GoBD-konformen Verfahrensdokumentation, eines internen Kontrollsystems und der Einhaltung der steuerlichen Aufbewahrungsfristen – liegt ausschließlich bei der jeweiligen Organisation als Nutzerin.

15. Änderung der Nutzungsbedingungen und des Leistungsangebots

- (1) Die Betreiberin behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen anzupassen, soweit hierdurch keine unangemessene Benachteiligung der Nutzer eintritt und ein sachlicher Änderungsgrund (z.B. Änderung der Rechtslage, höchstrichterliche Rechtsprechung, technische Weiterentwicklung oder Erweiterung des Leistungsangebots) besteht, der in der Änderungsmitteilung hinreichend konkret benannt wird.
- (2) Änderungen werden den Nutzenden in Textform mit einer Frist von mindestens einem Monat vor ihrem geplanten Inkrafttreten mitgeteilt, verbunden mit dem Hinweis auf ein Widerspruchsrecht und das Recht zur kostenlosen Kündigung bis zum Wirksamwerden der Änderungen.
- (3) Ändern sich nur nichtvertragliche Informationen (z.B. Kontaktdaten, organisatorische Hinweise), kann die Betreiberin diese auch ohne Ankündigungsfrist aktualisieren, sofern hierdurch keine Rechte oder Pflichten der Nutzer geändert werden.

16. Laufzeit und Kündigung

- (1) Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, soweit nicht für bestimmte entgeltliche Tarife eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart ist.
- (2) Nutzende können den kostenlosen Nutzungsvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist durch Löschung ihres Kontos oder durch eine Kündigung in Textform beenden.
- (3) Organisationsnutzer:innen können entgeltliche Tarife mit der in der Leistungsbeschreibung angegebenen Frist zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit ordentlich kündigen; bleibt die Kündigung aus, verlängert sich der Vertrag entsprechend der tariflichen Regelung.
- (4) Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere bei schwerwiegenden Vertragsverstößen, bleibt unberührt.

17. Schlussbestimmungen

- (1) Die Betreiberin ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag insgesamt auf ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder auf einen Dritten zu übertragen. Sie teilt den Nutzenden die beabsichtigte Übertragung unter Angabe des neuen Vertragspartners mindestens vier Wochen vor der Übertragung in Textform mit. Die Nutzenden sind berechtigt, den Vertrag bis zum Zeitpunkt der Übertragung mit Wirkung zu diesem Zeitpunkt zu kündigen; im Voraus gezahlte Entgelte für die Zeit nach Vertragsende werden anteilig erstattet. Auf dieses Kündigungsrecht weist die Betreiberin in der Mitteilung besonders hin.

- (2) Die Betreiberin nimmt an keinem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.
- (3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsnormen und des UN-Kaufrechts, soweit nicht zwingende verbraucherschützende Normen am Wohnsitz des Verbrauchers entgegenstehen.
- (4) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Nutzungsverhältnis mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz der Betreiberin; gesetzlich zwingende Gerichtsstände bleiben unberührt.

Stand: 06. Oktober 2026